

מה:

עין משפט
נר מצוה

קִיב א מ״י פ״ד מהל'
אישות הלכה טו
סמג עשין מח טוש״ע
אה״ע ס׳ מד סעיף ח:

תורה אור השלם

- [illegible]

מוסף תוספות

אל. וקרא לעדרן תיב' אל
תחתיהם בן בגוריה, ואל
תחתיהם לית תיב' לקוחין
אלה תרבע בהן פן יר
תאב בן חארה, ויחשאו
איש איש למישרא שרו
אחא רבא, ויחשאו ריש
דרביה לריש דריש
אבלה ליה המסיתין
בדבוי ליה המסיתין מן
אפי' עמיהו בן נאמי
בגוריה בלוא רמי.
תחתיהן וכו'. רש"י.
ש' שליו היה יתור הן
לכאכל ישראל יתור היה לו
הקפיד על אותו הן
שואו עבר אחר מדינה
המורה נגדן
מגדלתו מקטנות
המדינה אלפי שני
למדינה בגוריה באותו
הבשרה וכו'. רמב"ם.
ש' שליו ע"ז כמור.
מור' יסודו ע"ז.
מסורה. מוס' נצומ' מ' ד"ס
הקפידה וכו'. רש"י.
הקפידה על השתת
המדינה בן משא
המדינה כלליתו
משני שורן בן דקא רמא
בן חן אבל בן כין אל
בן בבא אחרת אל קפה.
רש"י. ודשאו אחרת
מגדלתו אחרת.
מסורה וכו'. רמב"ם.
מס' וקרא רבא בן
אמרת בן רבא בן
לוקימ רבא בן
אמרת דאי משום דהוה
לוקימין מן
המסיתין ש' ויחשאו
אלה ריש טענא דקרא
מפרכא בן אל שייך
למפר. מ.

תום' ר"י הזקן

תהיה לאדוניהא. בעבר
עברי שרבו מוסר לו
שפחה כנענית, וקאמר
שהבנים עבדים כמו
השפחה. כי יסיר. לעיל

וְלֹדָה בְּמוֹת מוֹנָן. לְפָנֶי רִיחָטָא מִשְׁמַע דְּה"פ יוֹמָא דִּישְׁרָחֵל הֵבֵא
עַל הַשְּׁפָחָה הוֹלֵד כֶּסֶר וְהִיכִי נוֹכַל לְהַכְסִיר בְּצִין קִדּוּשִׁין
וְיֵשׁ עֲצִירָה יוֹמֵר מִיֵּשׁ קִדּוּשִׁין וְיֵשׁ עֲצִירָה פ' וְאִמֵּר דְּהוֹלֵד הוֹלֵךְ אַחֲרֵי
הַפְּסוּם וְכִי מֵינָא דִּלְמָא לֹא־שְׁמֻעִין דִּלְפִּי בֹא עֲלֵיהּ מִמּוֹר הוֹלֵד כְּמוֹהֵא
וְיֵשׁ לוֹ תַקְנָה בְּשִׁחְרוּר הָא לִימָא
אַחֲלָא לְרִבִּי טַרְפוֹן (לְקַמֵּן דְּף סט.) אָבֵל
פ' לְרַבֵּנן כִּי וְנִרְחֵל דְּה"פ וְלֹדָה כְּמוֹהֵא
מִנְּמָא לֵן שְׁלָא הִי כְּרִיז בְּנוֹ לְפָנֵי דְּכֶר
וְאִפְּלִי לֵא כְּבִין מִמּוֹר לֵא הִי לֹא לִירוּשֵׁי
וְיֵלֵא לְנִטְמָא לוֹ וְלֹא לִיבִסֵּא אֶשֶׁת אַחִיו פ'
וְלֹא לְפַטוֹר אֶשֶׁת אִבּוֹ מִיבִסֵּא:

אמר קרא לא תתחתן בם. פירש
צקונטרס לא יחא לך זהם
תחתות תחתות מיהו קשה שהרי האי
תקורא לא מייירי ה' צעודי קוכיזם דהא
גבי ו' עומיזם הוא דכמיז דלאמר
בפרק הערל (יבמות דף עו.) אמר רבא
בצגרותן אית להו תחתות פירוש איסור
ללא תחתן יש זהם וצגיותן לית להן
לתחתות לא שייך זהו תחתות לעבוד
מעלינו משום לא תחתן לכך פ"ת
בדגמרא דמייא קרא לא תחתן הוי
כמו וגומר ומסיפא דקרא דריש דכמיז
תחתן לא תחתן לצנו ובתו לא תחתן
לנצנץ משמע שאין זה יקשה והקשה
ה"ר יעקב מאורוליני"ש ואימא ה"מ
לכתמילה חלל דיעבד תפסי זה
קדושין דה"ג אמר לעיל (דף עו.)
גבי לא יקח איש את אשת אביו
ומיתוך מהר"ר יצחק שיי"ש דאין ה"ג
חלל אלא סמך חלל תחתן ואלא תחת
דהו כנו מתי קראי חד לכתמילה
ומחד לדיעבד ואע"ג דלאמר לא תחתן

ואחריי בגיטות ה"מ בחר ידיענא מסקנא דילפינ דלא תפסי נש
קדושין מקרא אחרינא לקמן בצמוך אבל אי לאו הכי טוב היה
לאלאוקאמא קרא דלא תתחתן לומר דלא תפסי בה קידושין מלאוקאמא בגיטות:
בבב **הבא** מישראלא קריי קריי בבב. פ' בקינורט דכמיב י' יסיר את
בבב מבחרי דקאי אצטל לא תתן לבנו וה"ק בתל בלא תתן
לבנו משום דבי יסיר בנו בן בתך מבחרי והוא קרוי בנך אבל בנך
הבא מן העובדת כוכבים ומצנך קרוי בנך אלא בנה מדלא קאמר
על כנו לא תתן לבנך כי תסיר בנך מבחרי^א אמר רבינא שמע מינה
^ב (בנך הבא מן העובדת כוכבים) כי^ב ווא"ת רבינא היינו דברי יוחנן
ומינה לך לחדש רבינא מה שלל פירש רבי יוחנן דקאמר רבינא שמע
מינה בבב פירש רבינו תם דבי יסיר את בנך קאי אצטל לא תתן
לבנך וה"ק כי יסיר החותן לא בנך שהוא חתנו מבחרי^א ומדלא חש
ההכחוב על בן הבן שמע מינה בנך הנוול לך מאשתך קרוי בנך לפי
שהוא מישראל ומישראלית ואין אותו הבא מצנך ומן העובדת כוכבים
בנך קרוי בנך אלא בנה ודייק מלישנא דבי יסיר את בנך דמשמע
מייעוט וממעט בן בנך מדלא כתיב כי יסירם או כי יסיר את זרעך
אצטל אחי לא ידענא מעובד כוכבים הבא על ישראלית מה דינו
ואתא רבינא וקאמר שמע מינה בן בתך הבא מן העובד כוכבים
קרוי בנך מדלא כתיב בנך לא תתן לבנו כי יסיר את בנך
מבחרי ויגדוק מינה דעליה הקפיד רחמנא כדדייקין גבי כנו לא
תתן לבנך ומדלא קאמר הכי^א שמע מינה דבן בתך הבא מן העובד
כוכבים קרוי בנך והקפיד קרא אחרייהו ולכן לא כתב כי יסיר את
בנך מבחרי דמשמע מייעוט מבן כנו עוד פרי"ת דבי יסיר קאי אצטל לא
תתן לבנך כדמפרש אצטל קאי וה"ק כי יסיר החותן בן בנך מבחרי
משקל הורע עתה מן מתיהם אמר בן אלא תתן העובדת כוכבים
לדמר ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך והיא
ההסרה דקאמר קרא ובנך הבא מן הישראלית קרוי בנך דקאמר שמואל
ורבי יוחנן (ביבמות דף ט. ז.) לא פירשו כלום בעובד כוכבים הבא על כנו

[illegible]

יסיר לבנו ובתו לא תחת לבןך כי יסיר את בןך, מולדל כתיב כי יסיר את בתך כלומר שיסיר
 תחת שותתן לו, ש"מ שפילה אל הקפידה תורה דודאי הואיל וגדולה [היא] אל יסירה, אלא
 כנכסין קאמר שהעובד כוכבים יסידהו דודאי מרמזיב יסיר לשון זכר ארישיה דקרא קאי וקרי
 באו כן העובד כוכבים קרי בןך, ומולדל כתיב כי תסיר את בןך כלומר לא תחק בהו לבןך כי
 יסיר אל הקפידה ליה עוריה ויתור דעובד כוכבים ואו, ובין שותן לבתא ש"מ אהו שקריב בן
 יסיר ענין בפני עצמו וקא דייק מוסמך קרא דכי יסיר דאיייר בעובד עבודת כוכבים לקרא דא
 תהוה שמעך שהתחנך הנזכר מסיים מאחרי השם, ש"מ דלאי עלייהו פסח גדורליס וניחור
 יסיר מאחרי שישיראל (1) אלא תחת בןך מרמזיב בןך היוצא מהם (למסיר) מאחרי
 הוא בן שאינו עובד השם אלא הוא בנה מולדל) (ממור) ואחא רבא לאמרי

*נצ"ל ובנך שיוולד מבתך (ד"ו). **אולי צ"ל בנך שבא מבתך שאתה נותן לו וכו' (שם).

האומר פרק שלישי קידושין

ההארה וילדה וגו'. בשפחה כנענית שיחידה לעצד עברי ואמר קרא
לדלה יא הבן חפשי עם אצוי: לא תסחטן כס. לא תהא לך כס מורת
חיתון: כי יסיר את בנך. לעיל מיינה כתיב בתך לא תחן לבנו ובתו
ללא תחן לבנך וסמך ליה כי יסיר את בנך מדלח כתיב כי יסיר את בתך

מִשְׁמַע דָּבָר הַנוֹלָד נְעוּזָד כּוֹכְבִּים
מִבְּתֵר קֹאמֶר שִׁסְיֵירוּ הַעוֹבֵד כּוֹכְבִּים
(א) מִלְּחֵרֵיו קֹאמֶרֶשׁ דָּבָר בְּתֵר אֶפְלֵיו מִן
הַעוֹבֵד כּוֹכְבִּים שִׁסְיֵירוּ בֶּן: (ו) וְאִין כִּלְכָּל
מִן הַעוֹבֵדִים כּוֹכְבִּים קְרוּי בֶּנֶךְ. מִדְּלָא
כְּחִיד נָמִי כִי תִסְרִי אֶת בֶּנֶךְ דִּלְשַׁמְעָה
מִינֵיהּ דִּקְפִּיד נָמִי קִרָּא צִבְתּוּ לֹא
תִקַּח לִבְנֵךְ מִשּׁוֹם כִּי תִסְרִי אֶת הַבֶּן
הַנוֹלָד לֶה מִבְּתֵר אֶלְמָא בֶּן הַעוֹבֵדִים
כּוֹכְבִּים אִינוּ קְרוּי בֶּנֶךְ אֲלָא צִנָּה: (ז) מִקְדָּר
מִשְׁרָאִילִים קְרוּי בֶּנֶךְ כּוּ'. לֹא וְעוֹבֵד
דִּיִּק לֶה אֲלָא ה"ק מִדְּלָא קִפִּיד קִרָּא
אֲבָן הַנוֹלָד מִמֵּנָה ש"מ בֶּנֶךְ מִשְׁרָאִילִים
קְרוּי בֶּנֶךְ אֲבָן בֶּנֶךְ מִן הַעוֹבֵדִים
כּוֹכְבִּים אִינוּ קְרוּי בֶּנֶךְ: ש"מ. מִדְּקִרִי
לִיֶּה לָבָן צֵת יִשְׂרָאֵל הִבָּא מִן הַעוֹבֵד
כּוֹכְבִּים בֶּנֶךְ: (ח) לִימָא קִסְפֵּר רִצְיָנָא
עוֹבֵד כּוֹכְבִּים וְעוֹבֵד הִבָּא עַל צֵת מִשְׁמַע
הוֹלֵד מִמּוֹר גִּרְסִי. דִּלְתָא לֹא־שִׁמְעִין
דִּלָּא שְׂדִין לִיֶּה צֵתָר עוֹבֵד כּוֹכְבִּים
דִּלְמָא עוֹבֵד כּוֹכְבִּים הוּא וְאִם נִתְגַּיִיר
יִשָּׂא מוֹתֵר לָבָא בְּקַלָּא אֲלָא צֵתָר
יִשְׂרָאִילִים שְׂדִין לִיֶּה וְכִיּוֹן שְׂצַעְיָנָא וְנֹלָד
הוּא לִיֶּה יִשְׂרָאֵל פְּסוּל כְּשָׂאֵר נְוֹלָדִים
מִמֵּי שְׂדִין עֲלִיו קִידוּשֵׁן בְּצִמְתֵּי
(לְעִיל דף ק"ו: ט) שֶׁהֵם מִמּוֹרִים: וּמִשְׁנֵי
מִהֲכָא לֹא תִשְׁמַע מִמּוֹרוֹת נְהִי דִשְׁמַעִין
מִינֵיהּ דְּכִסָּר לֹא הוּא מִשְׁנֵי לִיֶּה צֵתָר
מִינֵיהּ דְּכִסָּר לֹא הוּא מִשְׁנֵי לִיֶּה צֵתָר

מיהא לא תשמע מינה כדאמרין ציבנות (דף סח:) ממזרז מלשח
 יליף מה אשת אב דאין לו עליה קידושין אבל יש לו קידושין על
 אחרת ועלה כתיב שהולד ממזר דסמך ליה לא יבא ממזר אף כל
 שאין לו עליה קידושין אבל יש לו קידושין על אחרת לאפוקי עובד
 כוכבים למה ליה קידושין כלל: **א** **פסול מיקרי**. כשאר גולים צעירה
 ממחייב לאזין או עשה שאזין ממזרים: **האי בשעבא אומות כתיב**.
 לא תחתן בם וכי יסיר בשעבא גוים שבא"י הוא דכתיב שאר אומות
 מנלן: **דריש טעמא דקרא**. בב"מ (דף קטו.) גבי אלמנה דקאמר
 עשרה למשכנין אומא עניה לא ממשכנת אותה דטעמא מאי אחרת
 רשמנא לא תחבול בגד אלמנה: **א** מפני שאתה צריך להחזיר לה עבונה
 לערב וממך קך שאתה יואל ונכנס תמיד אללה שחרית למשכן
 וערבית להחזיר אתה משיאה שם רע בשכנותיה. והכי נמי דריש
 טעמא דחיתון משום כי יסיר ולא אינטריך קרא לפרוש טעמא
 לאפואיית ליה כי יסיר לרבות שאר **א** אומות. אלל לרבנן אינטריך קרא
 לפרוש טעמא ב' אומות גופייהו ולמעוטי שאר אומות שאין אדוקין
 בצעודת כוכבים כמותן דקיי"ל (חולין דף יא:) שצוה אללך ללא
 עובדי עבודת כוכבים לו אלל מנהא דצויתיה בדיהא לו אייתר ליה
 ריבויא ושאר אומות מנלן. ודכוותיה אמר בטהרה"ן (דף סח.) גבי לא
 יביא לו נשים ולא יסור לבבו דלר"ש הוי האי לא יסור יתורא דבלאו
 פירושא דקרא הוי דרש' ביה טעמא ולרבנן דלא דרשין טעמא
 דקרא בעלמא הכא פריש קרא טעמא: **ואחר כן**. לאחר שחשאה
 כפי גזירת הכתוב שהסיר לך יפת מואר והיתה לך כתיב **א** דריש בה
 הויה אבל מעיקרא קודם היתר לא קרינן בה והיתה **א**: וילדו לו.
 שמתיחס אחר אציו: **לא קרינן ביה וילדו לו**. אלל אחריה הוא מתיחס:
א"ה שפה נמי. דולדה כמוה תיפוס לן מהאי קרא דלא הלא קרינן
 בה כי תהיין דכתיב (בראשית כב) עם החמור על הדומה לחמור:

ואל דמינתייהו ישראל הבא מן הישראליה שעננה ישראל קחמי דקרי
דקרי בן מלך כתיב כי יסיר את בןך שמע מינה דבןך הנשואה
דכי יסיר משמע דמייר בהסרת יראת שמים כדדרשין כי יסיר
בן נראה כפר"ת ראשון (פ"ט) הניחא ר"ש. פי' דריש
מאסרסא דמייר מבענה עממים לפי שהם לאוין עבדוהו כוכדים
כל המסירין אלה לבנן דלא דריש טעמא דקרא א"כ אי לאו
אסיר לומר דוקא בשבעה עממים א"כ בשאר אומות מנליה:
אלא

כל הנולד לבנך אינו קרוי בנך אלא בנה. קרוי בנך. ישראל הוא. ולפי מ"ש הר"ם בקדושה פס' בחתחת העובד כוכבים, ש"מ דאזא לאשמעינן שהחתחת מביא לעבוד עבודת כוכבים (ו הראי' הם: ישראל וישראלית הם ולא סתור, ולא מבחינה הגויאזא הם חבר, ומסתק חתן רבנן ולא ידעו שישן ישראל, וז"ל בנך אשתא נתון להם* שתואו משרלתא הוא בנך שבוזב השם ואין ידוע שישן ישראל, וז"ל ומוזא הוא ולא אתה ידעית שתגידו יהיה ראוי לבקחל.

מסורת הש"ס

[illegible]

גליון הש"ס

רש"י ד"ה לימא קסבר
רבינא ב' דלא שדינן ב'.
ע' לקמן עה ע"צ תד"ה
ורבי ישמעאל וזמהרש"א
שם:

מוסף רש"י

[illegible]

לֹא מִפְּרֶשׁ קָרָא טַעמָא הוּא
לְרַבּוֹת שֶׁאֵר מִסִּירִין (שם).

[ה"ז] ובהלכות יבום פ"א
להיותם ישראלים, ומדלא
לכי יסיר ולא סמיך חתון
שבא מן העובדת כוכבים